

Propuesta de Servicios: Consultoría Estratégica en Licitaciones (Ley de Crédito Público)

I. Propósito y Alcance

El objetivo es brindar un acompañamiento integral al cliente, desde la interpretación de los pliegos hasta la adjudicación y formalización del contrato, asegurando que la oferta técnica y financiera cumpla con los estándares exigidos por los organismos de control y entes financiadores.

II. Pilares de la Oferta de Servicio

1. Diagnóstico y Factibilidad Legal-Financiera

- **Análisis de Elegibilidad:** Verificación del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Endeudamiento (Ley Paraguas) por parte del ente contratante.
- **Revisión de Pliegos:** Auditoría técnica de las condiciones de la licitación para identificar cláusulas de riesgo o ventajas competitivas.

2. Estructuración de Garantías y Gestión de Riesgos

- **Colocación de Riesgos en Reaseguros:** Contamos con la capacidad y las relaciones directas en el mercado de reaseguros internacional para gestionar las fianzas de fiel cumplimiento y anticipo, garantizando el respaldo necesario para proyectos de gran envergadura.
- **Instrumentos de Crédito:** Asesoría en la estructuración de las garantías exigidas para la participación en el proceso licitatorio.

3. Soporte en la Elaboración de la Oferta (Compliance)

- **Expediente Legal:** Coordinación y validación de documentos consulares, registros mercantiles y solvencias.
- **Ingeniería Financiera:** Apoyo en la determinación del precio y análisis de costos bajo los parámetros de la ley de crédito público para asegurar la sostenibilidad del contrato.

4. Representación y Seguimiento

- **Acompañamiento en Actos Públicos:** Presencia y asesoría técnica durante la apertura de sobres y períodos de aclaratorias.
- **Gestión de Impugnaciones:** Defensa jurídica en caso de reclamos o recursos jerárquicos durante el proceso.

III. Metodología de Trabajo

- **Fase 1 (Pre-licitación):** Análisis de capacidad y brechas del cliente.
- **Fase 2 (Ejecución):** Armado de la oferta técnica/económica y gestión de garantías internacionales.
- **Fase 3 (Post-adjudicación):** Asesoría en la firma del contrato y protocolización de los documentos de deuda.

IV. Valor Agregado

A diferencia de una consultoría jurídica tradicional, nuestro enfoque integra la **visión financiera del crédito público** con la **capacidad operativa en mercados internacionales**, lo que permite reducir los tiempos de gestión de garantías y aumentar la probabilidad de adjudicación.

Nota para el cuaderno: He incluido la mención sobre **reaseguros internacionales** como un factor diferenciador clave, ya que en la Ley Paraguas el respaldo financiero suele ser el mayor obstáculo para los licitantes.

vamos a integrar ese apartado de **Gestión de Activos y Protección Patrimonial**.

En proyectos vinculados a la Ley de Crédito Público, donde los contratos suelen ser de larga duración y con flujos de capital importantes, los clientes valoran enormemente que el consultor no solo les ayude a ganar la licitación, sino también a proteger los beneficios derivados de la misma.

Aquí tienes el apartado listo para añadir a tu oferta:

V. Gestión de Activos y Estrategia de Protección (Asset Protection)

Esta sección se enfoca en asegurar la rentabilidad del contrato y la preservación del capital del adjudicatario:

- **Estructuración de Vehículos Jurídicos:** Asesoría en la creación de estructuras corporativas específicas (como LLCs o figuras de propósito especial) para la ejecución del proyecto, optimizando la segregación de riesgos.
- **Mitigación de Riesgos Jurisdiccionales:** Implementación de estrategias de "Corporate Blocker" y estructuras internacionales para proteger los flujos de caja derivados del contrato frente a volatilidades locales.
- **Optimización Fiscal Internacional:** Análisis de tratados para evitar la doble tributación y gestión eficiente de las utilidades generadas por el servicio prestado bajo la Ley de Crédito Público.
- **Blindaje Patrimonial de Socios:** Consultoría en la protección de los activos personales de los directivos y accionistas ante las responsabilidades civiles y administrativas inherentes a los contratos estatales de gran escala.